ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން [illegible] ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުން ފުދޭނެކަމާއި، ޖަރީމާގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަހަތާ ހިފޭ ފުދޭ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާއެކު އަލުން ބަލައި ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކުރައްވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަފިނިވާގެ، ސައުދުސަން ރަޝީދުއާއި، ހ. އޯކިޑް، ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ހަވާލާދީ ދައުވާކުރައްވައެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވެ އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުދުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވެ އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް މީހުން ބަރުތަކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކަށް މީހުން ބަރުތަކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތުގެ މެމްބަރަކަށްވުމުގެ ދައުވާއާއި، ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވެ އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުރި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިއްރިއްޔަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރި ފަރާތްތަކާ ކުރިމަތިން ސުވާލުކުރުމަށް އަދި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ނުވަތަ އަދި ޖަނަވާރު ވަސީލަތްތަކުގެ ޖަރީމާއިން ހެކިބަސް ނަގާ އިންސާފުވާ ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހެކިންނަށް ހިމާޔަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު މަދުނަކަމުގެ ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އެއް ހާޒިރުގައި އެއީ ކުރިކަން އެހެން ވަޒަންކޮށް ހެކިބަސް ދިނުމަށް ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ އެހެން ގޮތް ގޮތްތަކުން އެކަށީގެންވާ، އެއް ހާޒިރުގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރެވިފައި ދިޔުމަކީ ހަމަ ސާފުކަމާއި ތަފާތު ކަނޑައެޅުމަށް އަސާސްތައް ކަމަށްވާތީ ހެކިބަސް ނަގާ ކަމަށް ކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަ އިންޒާރެއް އެދޭގޮތަށް ސިއްރުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމަކަށް ބަލާފައި ނުވުން؛
2. ހެކިބަސް ދޭނީ ފަރާތާ ފައިސާ ދީފައިވާ ކުރިން ހެކިބަސް އަމާޒުކުރުން، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޖާނަށް ވަކިގޮތަކަށް ދައުލަތަށް ދައްކާ ހެކިބަސް ދިނުމަކީ، ސިއްރުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭކަން ކަމަށް ބަލާފައި ހުރި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ގަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނޫންކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބިރު އޮތުމާ އެކު ދައުލަތުން ޝަރީޢަތަށް ދޭހަކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ބަލާފައިވާއިރު، އެހެން ވެސް ސަބަބެއް ނެތް؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތްކަމެއް ދައުލަތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު ނުބެލުން؛
3. ހެކިބަސް މީގެ ތަފާސީލުތަކާއި ހިމާޔަތް އެދޭ އެއް ސަބަބެއް ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، އެ ބިރުވެރިކަމުގެ އަސްލުކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ހަމައެކަނި ޝަރުޠަކީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ބިރު ކަމަށް ކަމެއްކަން، އެ ގެއްލުމާ ހަމައެކަނި ޒާތީ ކަމެއްގެ މައްސަލަ ބޭނުމާ ކަމަކަށްވުރެގެ ބޮޑުވުމަކީ، ގެއްލުމެއްވެދާނެކަމުގެ ބޭނުން ނުވަތަ ހަޤީ އިތުބާރާއެކު އަސްލަކަށްވާކަން؛
4. ހެކި ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުގައި އަމާޒަކީ ދައުލަތު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަށް އެކަށީގެން ނުވުން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް، އެ ހެކިބަސް ސިއްރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ހިނގުމުގެ ހައްޤަށް ނުރައްކަލުގެ މައްސަލަ ބަޔެއް ބޭނުވައި ނުވުން؛

6. ހުކުމަށް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޯޓަކަށް ހަމަވާގޮތަށް ހުކުމަށް އަދާކުރުމުން ޢާންމު މަސްލަހަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިބްތިދާއީ" ހައިކޯޓުން މާނަކުރައްވާފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ހުއްޖަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ" ފަދަ މިންގަނޑެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން ޢާންމު މަސްލަހަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭނީ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށާއި، ހުކުމަށްފަހު ވީ ދުވަސްވަރުގައި ނުރައްކަލެއް އޮތް ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކޯސް ދައުލަތުގެ ސަބަބުތަކުން ދައުލަތަކަށް ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމުގެ އިބްތިދާއީ އޮތްކަމަށް ބެލުމަށް ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ޙަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ޙާޖަތު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދައުލަތުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އޮންނަ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ގޮތާ ދާއިރާއެއްގައި ނުހިމަނާ ހުރި ދައުރާއެކުގައި، ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ ހިމެނުމަށް ބުރަވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބާރުލިބިދޭ ކަންކަމަށް ފަސްޖެހުމެއް ނުވާތީ އިސްތިއުނާފު ދިނުމަށް ފުދޭ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑުކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކުރައްވާފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މިދާ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތައް، ހާއްސަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ޢާންމު އުސޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ، އޭނާ ހެކިބަސްދޭ ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ހަޔާތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވަސީލަތެއް ސަބަބު ދައުލަތުން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުއްވުމުގައި ފަސޭހަ ހިއްސާކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހިމާޔަތްދިނުމުގެ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކައިދޭން ހުރަހަކާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލާއި، ތަޙުޤީޤު ހިންގި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާއި، ހިމާޔަތްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އުނިކަމެއްލިބިދާނެ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ޢާންމު މަސްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމުގެ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކީގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސީދާ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކާ ހަޤީޤީ ނުރައްކަލަކަށްވާކަން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްކަމުން ޤާނޫނު ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހީވުމެއް ނުވަތަ ބަސް ބުނުމަކަށް ވުރެ ބޮޑު ހަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ޚާއްޞަކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަން އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް އޮތުން ޝަރުތުކުރެއެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ދިމާވެފައި ހުރި ގައުމުތަކުގައި، އެކަމާ ގުޅޭ ޤާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން ގެނެސް ދެންނެވެ ޖެހޭ ބަދަލުވެއެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުވާ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ ޢަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަންނާނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކިގެންވާ ހާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހިރާސްތު [illegible] ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން [illegible] ކަށަވަރުކަމާ މައްސަލައިގެ [illegible] ގެނެސްދީ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި [illegible] ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް [illegible] ނުރައްކަލަކީ [illegible] ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. [illegible]

12. [illegible]

13. [illegible]

14. ޓެރަރިޒަމާ [illegible] ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން [illegible] 149 ވަނަ މާއްދާގައި [illegible].

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުރަހަކާ ހުރަހެޅުމާމެދު ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތް ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި، އެދުން ފިޔަވަޅުގެ ނިސްބަތަކާއި، އެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ނުވާކަމަށް ބުނެ، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ނުވެއެވެ.)